

1500042-77.2022.8.26.0042

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... necessários à configuração da associação para o tráfico. É o entendimento jurisprudencial: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Art. 33 da Lei n. 11.343/06 -

Modalidade: trazer consigo - Caracterização - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. Associação para o tráfico - Art. 35 da Lei 11.343/06 - Não caracterização - Delito autônomo no qual é necessário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500042-77.2022.8.26.0042 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-77.2022.8.26.0042

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

BRUNO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

O Representante do Ministério Público denunciou BRUNO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA e MARCELLA GEOVANA BORGES como incurso nos artigos 33, caput, e no 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2022, na Rua José Calixto, nº 1555, no município de Santo Antônio da Alegria, Comarca de Altinópolis, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, tráfico de drogas. Consta que, na mesma data e no mesmo local supramencionados, por volta das 12h30min, os corréus guardavam, para fins de tráfico, aproximadamente 64,920g (sessenta e quatro gramas e novecentos e vinte miligramas) da droga vulgarmente conhecida como crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os corréus foram notificados (fls. 233 e 235) e apresentaram resposta à acusação (fls. 228/231). A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 236/237).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e os réus interrogados. Alegações finais, sob a forma de memoriais, a fls. 306/312 e 319/324.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória de (fls. 18/20) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 103/105).

Com relação à autoria, a corré Marcella Geovana Borges disse que está desempregada e vivendo apenas da renda advinda da venda de drogas realizada por Bruno. Confessou ter conhecimento de que seu companheiro pratica o tráfico de entorpecentes, mas nega ter comercializado drogas com ele. Em juízo, negou a prática dos delitos, insistindo que apenas respondia às mensagens no celular, a mando do corréu Bruno. Bruno Henrique Batista de Souza, por sua vez, afirmou que está desempregado e que pretendia vender a droga em questão. Alegou que sua companheira não tem envolvimento com a traficância de entorpecentes.

A confissão de Bruno não é elemento isolado nos autos e tem respaldo nas demais provas produzidas; as quais, lado outro, são suficientes para demonstrarem também a participação ativa da corré Marcella, afastando assim a sua negativa; senão vejamos.

O policial militar Glauder Diego e o Guarda Civil Municipal Rogério Fernandes disseram que, ao chegarem ao local, avistaram o corréu arremessando algo sobre o telhado de sua residência. Informaram que, após indagado, o acusado confessou que o objeto dispensado se tratava de droga. Relataram que, após confirmar a veracidade dessa informação, revistaram a residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Asseguraram que Bruno Henrique confessou que a droga apreendida seria destinada à comercialização e afirmou que sua companheira não possui envolvimento com a traficância de entorpecentes. Declararam que foram apreendidos dois celulares que estavam em cima do sofá e um que estava sob posse de Marcella.

O investigador da Polícia Civil, Luciano Porfírio da Silva, relatou que da análise dos celulares apreendidos foi possível identificar conversas do acusado Bruno com outros traficantes de Santo Antônio da Alegria; bem como conversas em que Marcella mantinha com usuários de drogas - caracterizando a traficância e a plena ciência de ambos.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a versão da corré Marcella. É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos.

Neste sentido: "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Desta forma, a confissão de Bruno e o pleno envolvimento de Marcella na empreita criminosa – como apontado pela relatório dos celulares e da prova testemunhal, são suficientes para a configuração da traficância.

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado os réus em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal. Isso porque admitiram a propriedade da droga apreendida além do que, a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos “trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento do entorpecente.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado guardava consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

De outra feita, não estão presentes os elementos para a caracterização do crime de associação para o tráfico. É que o art. 35 da Lei 11.343/06 exige a estruturação de uma pequena sociedade criminosa. Não para a prática de um crime certo, mas sim com o propósito de traficar drogas com certa habitualidade ou pelo menos com o propósito de manter em funcionamento uma associação criminosa. É até possível que os associados pratiquem apenas um único crime, ou nem mesmo cheguem a cometer infração penal, mas é imprescindível que esteja presente a intenção de manter o vínculo entre os membros da organização.

No caso em tela os réus foram verdadeiros amadores, configurando mera situação de concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal) para a prática do crime definido no art. 33 da Lei 11.343/06. Não estão presentes os requisitos da estabilidade e permanência, necessários à configuração da associação para o tráfico. É o entendimento jurisprudencial: “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Modalidade: trazer consigo - Caracterização - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. Associação para o tráfico - Art. 35 da Lei 11.343/06 - Não caracterização - Delito autônomo no qual é necessário demonstrar como e quando se formou o vínculo associativo para a prática do tráfico. Prova - Palavras de Policial - Validade - Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente. Pena redução - Réu que preenche os requisitos do par. 4º, art.33, da Lei de Drogas - redução de 1/6 legal.” (Apelação Criminal sem Revisão 993080187576, Rel. Machado de Andrade, 6ª. Câmara de Direito Criminal, São Paulo, d.j. 31/07/2008)

Passo à dosagem da pena referente ao delito tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas.

1) BRUNO

Fixo a pena-base do réu 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A majoração nesta fase se justifica pela culpabilidade do fato, representada pela grande quantidade de droga, aproximadamente 64,920g (sessenta e quatro gramas e novecentos e vinte miligramas) de crack; bem como pelo alto poder destrutivo desta droga.

Não há agravantes. Reconheço a atenuante de confissão espontânea, e por tal motivo a pena passará para seu patamar mínimo, passando para 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. O redutor do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas deve ser afastado, porque o réu efetivamente se dedica intensamente à atividade do tráfico, como muito bem apontado pela polícia local, sendo que inclusive já foi condenado anteriormente pelo mesmo crime; e dessa forma não deve ser beneficiado com uma causa de diminuição de pena reservada àquele pequeno e eventual traficante - tudo com o escopo de realmente fazer jus ao princípio da individualização da pena.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena de reclusão privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº

11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Sem benefícios legais ante o montante de pena.

2) MARCELLA

Fixo a pena-base do réu 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A majoração nesta fase se justifica pela culpabilidade do fato, representada pela grande quantidade de droga, aproximadamente 64,920g (sessenta e quatro gramas e novecentos e vinte miligramas) de crack; bem como pelo alto poder destrutivo desta droga.

Não há agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumentos de pena.

Reduzo a pena da ré em 2/3, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes, bem como por não haver notícia de que ela se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Fixo o regime aberto, pois o tráfico nestas circunstâncias (art. 33, § 4º da Lei Antidrogas) não é crime hediondo, devendo seguir os critérios gerais para imposição do regime de cumprimento de pena do art. 33 e seguintes do CP; tudo como já definido pelos tribunais superiores.

De rigor, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo a primeira em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e a segunda em prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo a entidades cadastradas no juízo. Maiores detalhes serão fornecidos pelo juízo das execuções.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na ação penal que a Justiça Pública moveu contra o réus para fim de:

a) condenar BRUNO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, (regime fechado) e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, no valor unitário mínimo;

b) condenar MARCELLA GEOVANA BORGES como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, (regime aberto) e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multas, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade pelas duas penas restritivas de direito indicadas na fundamentação, fixado o regime aberto para o caso de conversão; e

c) absolvê-los da imputação referente ao art. 35, caput da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Soltos, poderão recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da lei. Fica afastado qualquer benefício de gratuidade de justiça, tendo em vista que contrataram advogadas de renome nesta comarca para a sua defesa; o que demonstra que possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo criminal a que deram causa.

P.I.Cumpra-se.

Altinópolis, 24 de novembro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito - Assinatura Digital